

刑法
No247

予備独自問題 R2-6

(配点：2)

月 日

月 日

住居侵入等の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 「住居」というには、居住者が、法律上正当な権限に基づいて居住する必要があり、単に日常生活に使用しているだけでは足りない。
2. 「人の看守する」というには、施錠等の物的設備がなくても、人が事実上管理支配していれば足りる。
3. 「建造物」というには、土地に定着し、屋根があって、壁又は柱により支持され、その内部に人の出入りができる構造であるだけでは足りない。
4. 「建造物」に含まれる囲繞地というには、当該建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に囲障を設置することにより、建物の付属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されているだけでは足りない。
5. 「侵入し」というには、建造物等の平穩を害する必要がある、その管理権者の意思に反して立ち入ることだけでは足りない。

No247

住居侵入等罪

正答率

予備R2-6

正解

2

97%

1 誤っている

本記述は、法律上正当な権限に基づいて居住する必要があるとしている点で、誤っている。

最決昭28.5.14。判例は、「住居侵入罪は……その居住者又は看守者が法律上正当の権限を以て居住し又は看守するか否かは犯罪の成立を左右するものではない」としている。

2 正しい

「看守」とは、事実上管理・支配していることをいい、具体的には、他人が侵入することを防止し、いつでも自己のために利用し得るような物的施設または人的配置があることをいう。したがって、本記述は正しい。

3 誤っている

「建造物」とは、屋根を有し支柱などによって支えられた土地の定着物で、人が出入りすることのできる構造のものをいう。したがって、本記述は誤っている。

4 誤っている

最判昭51.3.4。判例は、「囲繞地であるためには、その土地が、建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより、建物の附属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されれば足りる」としている。したがって、本記述は誤っている。

5 誤っている

本記述は、建造物等の平穏を害する必要があるとしている点で、誤っている。

最判昭58.4.8（百選Ⅱ16事件）。判例は、「『侵入シ』とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう」としている。